

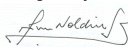
Gravithy

Société par actions simplifiée au capital de 72.528,26 euros
Siège social : Les Docks-Atrium 10.6
10, place de la Joliette, 13567 Marseille 2^{ème} arrondissement Cedex 02
914 336 011 RCS Marseille

(la "**Société**")

**EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
EN DATE DU 28 MARS 2025**

Certifié conforme par le Président

Signed by:

692A814D87FA4E5...
M. José NOLDIN JUNIOR

L'an deux mille vingt-cinq,
le vingt-huit mars,

Je soussigné, Monsieur José Noldin Junior, agissant en ma qualité de président de la Société
(le "**Président**"),

(...)

ai pris les décisions ci-après portant sur l'ordre du jour suivant :

1. Constatation de la conversion de l'intégralité des 2.500.000 OCA-2024-T1 détenues par (...) et de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire en résultant d'un montant nominal de 7.307,32 euros, par voie d'émission au profit (...) de 730.732 ADP A nouvelles de la Société (...);
2. Constatation de la conversion de l'intégralité des 1.000.000 OCA-2024-T2 détenues par (...) et de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire en résultant d'un montant nominal de 2.898,53 euros, par voie d'émission au profit (...) de 289.853 ADP A nouvelles de la Société (...);
3. Modification corrélative des statuts de la Société ; et
4. Pouvoirs en vue des formalités.

* * *

PREMIERE DECISION

Constatation de la conversion de l'intégralité des 2.500.000 OCA-2024-T1 détenues par (...) et de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire en résultant d'un montant nominal de 7.307,32 euros, par voie d'émission au profit (...) de 730.732 ADP A nouvelles de la Société (...)

Le Président, (...)

prend acte de la conversion de la totalité des 2.500.000 OCA-2024-T1 détenues par (...) en 730.732 ADP A de la Société avec effet ce jour,

prend acte que, conformément aux stipulations des Termes et Conditions :

- la conversion de la totalité des 2.500.000 OCA-2024-T1 donne lieu à une augmentation corrélative du capital social de la Société d'un montant nominal de 7.307,32 euros par émission au profit (...) de 730.732 ADP A nouvelles de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune (...);
- (...); et
- la libération des ADP A nouvelles est intervenue automatiquement, par voie de compensation avec les créances obligataires correspondantes, et sans versement d'aucune soulte en espèces de part et d'autre,

constate en conséquence la réalisation définitive de l'augmentation du capital social de la Société d'un montant nominal de 7.307,32 euros, par voie d'émission au profit (...) de 730.732 ADP A nouvelles de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune, (...), portant ainsi le capital social de la Société de 72.528,26 euros à 79.835,58 euros,

constate que les ADP A nouvelles (i) sont créées avec jouissance à compter de leur émission, (ii) sont immédiatement assimilées aux ADP A anciennes et jouissent des mêmes droits, et (iii) sont soumises à toutes les stipulations statutaires à compter de la date de leur émission,

(...)

Cette décision est adoptée par le Président.

DEUXIÈME DÉCISION

Constatation de la conversion de l'intégralité des 1.000.000 OCA-2024-T2 détenues par (...) et de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire en résultant d'un montant nominal de 2.898,53 euros, par voie d'émission au profit (...) de 289.853 ADP A nouvelles de la Société (...)

Le Président, (...)

prend acte de la conversion de la totalité des 1.000.000 OCA-2024-T2 détenues par (...) en 289.853 ADP A de la Société avec effet ce jour,

prend acte que, conformément aux stipulations des Termes et Conditions :

- la conversion de la totalité des 1.000.000 OCA-2024-T2 donne lieu à une augmentation corrélative du capital social de la Société d'un montant nominal de 2.898,53 euros par émission au profit (...) de 289.853 ADP A nouvelles de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune (...);
- (...); et
- la libération des ADP A nouvelles est intervenue automatiquement, par voie de compensation avec les créances obligataires correspondantes, et sans versement d'aucune soulte en espèces de part et d'autre,

constate en conséquence la réalisation définitive de l'augmentation du capital social de la Société d'un montant nominal de 2.898,53 euros, par voie d'émission au profit (...) de 289.853 ADP A nouvelles de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune, (...), portant ainsi le capital social de la Société de 79.835,58 euros à 82.734,11 euros,

constate que les ADP A nouvelles (i) sont créées avec jouissance à compter de leur émission, (ii) sont immédiatement assimilées aux ADP A anciennes et jouissent des mêmes droits, et (iii) sont soumises à toutes les stipulations statutaires à compter de la date de leur émission,

(...)

Cette décision est adoptée par le Président.

TROISIEME DÉCISION

Modification corrélative des Statuts

Le Président, en conséquence de ce qui précède et connaissance prise :

- des statuts de la Société, et
- du procès-verbal des décisions de l'unanimité des associés de la Société en date du 26 août 2024,

décide, à la suite de la constatation des augmentations de capital réalisée au titre de la conversion des OCA, de modifier les articles 7.1 et 8 des statuts de la Société comme suit :

- Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 7.1 (*Apports*) in fine :

"[Le début de l'article demeure inchangé]

Aux termes des décisions du Président en date du 28 mars 2025, le capital social a été augmenté :

- (i) *d'un montant nominal total de sept mille trois cent sept euros et trente-deux centimes (7.307,32 €), par émission d'un nombre de sept cent trente mille sept cent trente-deux (730.732) ADP A nouvelles d'une valeur nominale d'un centime (0,01 €), par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la Société, et*
- (ii) *d'un montant nominal total de deux mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-trois centimes (2.898,53 €), par émission d'un nombre de deux cent quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante-trois (289.853) ADP A nouvelles d'une valeur nominale d'un centime (0,01 €), par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la Société."*
- L'article 8 (*Capital Social*) est désormais rédigé ainsi qu'il suit :

"Le capital social est fixé à la somme de quatre-vingt-deux mille sept cent trente-quatre euros et onze centimes (82.734,11 €)

8.2 Il est divisé en :

8.2.1 sept millions deux cent cinquante-deux mille huit cent vingt-six (7.252.826) actions ordinaires, d'une valeur nominale unitaire d'un centime (0,01€), libérées en totalité (les "Actions Ordinaires") ; et

*8.2.2 un million vingt mille cinq cent quatre-vingt-cinq (1.020.585) actions de préférence de catégorie A, au sens de l'article L. 228-11 du Code de commerce, d'une valeur nominale unitaire d'un centime (0,01€), libérées en totalité, dont les droits et avantages particuliers sont notamment définis en **Annexe 1** (les "ADP A")."*

Cette décision est adoptée par le Président.

TROISIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour formalités

Le Président décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes les formalités, notamment en matière de dépôt, publicité et autres qu'il appartiendra et/ou qui seraient nécessaires compte tenu des décisions adoptées ce jour.

Cette décision est adoptée par le Président.

(...)